

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 477/2533 นาย ประสิทธิ์ ปั่น วิเศษ กับพวก
นาย มา นิต พิชัยเวฐนกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 142

จำเลยครอบครองที่ดินรูกล้าที่ดินโจทก์โดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็น
เจ้าของมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว จำเลยย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่จำเลย
ครอบครองรูกล้าโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382 แม้โจทก์จะได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า จำเลยก่อสร้างรูกล้า
ที่ดินของโจทก์ แต่ก็เป็นเวลาภายหลังที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จำเลยรูกล้าได้ตกเป็น
ของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว และแม้จำเลยจะยังมีได้จดทะเบียน ส่วน
โจทก์ผู้ได้รับโอนที่ดินพิพาทได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว แต่โจทก์ก็มิได้เสียค่า
ตอบแทน จำเลยย่อมยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ จำเลยยื่นคำให้การว่า ไม่ได้รูกล้าที่ดิน
โจทก์ หากรูกล้าจำเลยก็ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่รูกล้าโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่ง
ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่รูกล้าโดยการครอบครองปรปักษ์โดยจำเลยมิได้ฟ้องแย้งและ
เสียค่าขึ้นศาลก็ตามแต่ศาลอุทธรณ์ก็เพียงพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์เท่านั้น ไม่ได้
พิพากษาเกินคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 10 มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ 3096 และ โจทก์ที่ 11 และที่ 12 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 3747 โดยที่ดินโฉนดที่ 3096 อยู่ด้านทิศเหนือของที่ดินโฉนดที่ 3747 จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 3478 อยู่ติดกับที่ดินโฉนดที่ 3096 และ 3747 ของโจทก์ โดยอยู่ทางทิศใต้ และทิศตะวันออก จำเลยได้มีเจตนาที่จะรื้อล้าที่ดินของโจทก์โดยนำขยะมูลฝอย เปลือกมะพร้าวและกะลามะพร้าวไปทิ้งลงในลำกระโดงด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตกของที่ดินจำเลยซึ่งอยู่ในแนวเขตที่ดินทั้ง 2 โฉนดดังกล่าวของโจทก์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2525 จำเลยสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออกของที่ดินจำเลยรื้อล้าบังหน้าที่ดินโฉนดที่ 3096 เป็นแนวยาวประมาณ 1.60 เมตร ต่อมาวันที่ 27 ธันวาคม 2525 โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินของโจทก์ทั้ง 2 โฉนด จำเลยไม่ยอมชี้แนวเขตและขัดขวางการรังวัด ขอให้บังคับจำเลยรื้อรั้วคอนกรีตส่วนที่รื้อล้าบังหน้าที่ดินของโจทก์โฉนดที่ 3096 และขนขยะมูลฝอย เปลือกมะพร้าวกะลามะพร้าวออกไปจากแนวเขตที่ดินของโจทก์ทั้ง 2 โฉนด หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ขอให้มีคำสั่งให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนรั้วคอนกรีตที่รื้อล้าและขนขยะมูลฝอย เปลือกมะพร้าว กะลามะพร้าว ออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้ง 2 โฉนด โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และขอให้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินของโจทก์ทั้ง 2 โฉนด พร้อมกับของจำเลยให้ถูกต้อง ห้ามมิให้จำเลยขัดขวางการรังวัดตรวจสอบ จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 3478 โดยซื้อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 จำเลยได้ครอบครองมาโดยตลอดโดยเปิดเผย สร้างรั้วสังกะสีทางด้านทิศตะวันออกตามแนวเขตจนจดลำกระโดง และถมลำกระโดงตามแนวเขตทิศเหนือทิศตะวันตก และทิศใต้ด้วยวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อที่ที่ถมโดยเปิดเผยเป็นเวลานานถึงปัจจุบันเกินกว่า 10 ปีแล้วโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน จำเลยได้ทำรั้วก่อกองอิฐถือปูนแทนรั้วสังกะสีที่ชำรุดเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยทำตามแนวเดิมไม่ได้รื้อล้าที่ดินของโจทก์ โจทก์ไม่เคยห้ามปรามจำเลยไม่

เคยขัดขวางการรังวัดหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดิน หากการ
ถมวัสดุตามแนวเขตที่ดินตลอดจนการสร้างรั้วของจำเลยได้มีการรุกล้ำเข้าไปในที่ดิน
ข้างเคียงก็ถือได้ว่าการรุกรานในที่ดินส่วนที่ถูกรุกรานตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดย
ครอบครองปรปักษ์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้ว
คอนกรีตส่วนที่รุกรานบ่งหน้าที่ดินของโจทก์ โฉนดที่ 3096 และขนขยะมูลฝอยต่าง ๆ
ออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามแผนที่วิวาท หมายเลข 4 หมายเลขสีแดงและสีม่วง และ
ห้ามจำเลยมิให้ขัดขวางการรังวัดตรวจสอบที่ดินของโจทก์คำขออื่นของโจทก์ให้ยก
เสีย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันและจำเลยมิได้โต้
เถียงในชั้นฎีกาฟังเป็นยุติว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 10 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 3096
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา โดย
รับการยกให้จากนายกิมเช็ก แซ่เต็งและนายยุ้น แซ่เต็ง ตามโฉนดที่ดินเอกสาร
หมายเลข จ.1 โจทก์ที่ 11 และที่ 12 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 3747 แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.2 จำเลยเป็นเจ้าของ
ที่ดินโฉนดที่ 3478 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามโฉนดที่ดิน
เอกสารหมายเลข ล.7 ที่ดินทั้ง 3 แปลงดังกล่าวเป็นสวนอยู่ติดกันตามแผนที่วิวาท
เอกสารหมายเลข จ.4 ที่ดินโฉนดที่ 3096 และ 3747 ด้านที่ติดกับที่ดินโฉนดที่ 3478
ของจำเลยลำกระโดงโดยรอบลำกระโดงดังกล่าวอยู่ในเขตที่ดินของโจทก์ จำเลยได้
รุกรานที่ดินของโจทก์โดยสร้างรั้วคอนกรีตจากจุดกึ่งกลางลำกระโดงด้านที่ติดกับที่ดิน
ด้านทิศเหนือของจำเลย และถมลำกระโดงดังกล่าวกับถมลำกระโดงด้านที่ติดกับ
ที่ดินด้านทิศตะวันตกของจำเลยจนเต็มถึงกึ่งกลางลำกระโดงแต่ละด้าน คดีมีปัญหา
ที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในชั้นนี้เพียงว่าจำเลยได้ครอบครองในที่ดินส่วนที่รุกร
ล้ำโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1382 หรือไม่ ข้อนี้จำเลยนำเสนอว่าที่ดินของจำเลยซื้อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ได้ครอบ

ครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินตลอดมาจนถึงปัจจุบันและนับถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ถนนทรัพย์สินบางขุนเทียนเดิมเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ กรมเป็นถนนเมื่อ พ.ศ. 2508 เมื่อมีถนนจำเลยจึงสร้างรั้วสังกะสีตรงกึ่งกลางลำกระโดงจากด้านทิศเหนือมาทางทิศใต้ รั้วสังกะสีดังกล่าวยาว 39 เมตรเศษ ต่อมาจำเลยเปลี่ยนรั้วสังกะสีเป็นรั้วคอนกรีตเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2523 ความยาวเท่ากับรั้วสังกะสีเดิม ส่วนแนวรั้วขยับออกมาทางถนนทรัพย์สินบางขุนเทียน ประมาณ 20-30 เซนติเมตร นายวรารุณ สุขศิริกุลและนายวรพจน์ คุ่มวิริยะ พยานโจทก์เบิกความเจือสมคำพยานจำเลยว่ามีการถมคลองเพื่อทำถนนทรัพย์สินบางขุนเทียนประมาณ พ.ศ. 2510-2511 หรือ 2513 เมื่อมีถนนนั้นแล้วโจทก์จำเลยจึงทำรั้วสังกะสีด้านติดถนนเห็นว่า นายวรารุณเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ และนายวรพจน์เป็นผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในขณะที่มีการถมคลองทำเป็นถนน คำเบิกความของพยานจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ น่าเชื่อว่าได้มีการถมคลองเพื่อทำเป็นถนนทรัพย์สินบางขุนเทียนเมื่อ พ.ศ. 2513 และโจทก์จำเลยได้สร้างรั้วสังกะสีสำหรับที่ดินของทั้งสองฝ่ายด้านที่ติดกับถนนทรัพย์สินบางขุนเทียนขึ้นอย่างช้าภายใน พ.ศ. 2515 ส่วนการทำรั้วใหม่เป็นรั้วคอนกรีตมีความยาวเท่ารั้วสังกะสีเดิมนั้น จำเลยมีนางสุดใจ นาคดีและนายสมพิศ ชิดชอบ เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่าพยานทั้งสองทำรั้วคอนกรีตให้จำเลยโดยเริ่มทำจากด้านทิศเหนือซึ่งติดกับที่ดินของโจทก์ไปก่อน รั้วคอนกรีตที่ทำใหม่มีความยาวเท่ากับรั้วสังกะสีแต่ขยับแนวรั้วออกไปทางด้านถนนทรัพย์สินบางขุนเทียน ประมาณ 20 เซนติเมตร พยานดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นญาติกับจำเลยเชื่อว่า เบิกความไปตามความจริง คำเบิกความของพยานจำเลยจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ ประกอบกับโจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 เบิกความแตกต่างกันในข้อสาระสำคัญเกี่ยวกับความยาวของรั้วคอนกรีตที่จำเลยก่อสร้างรุกล้ำที่ดินของโจทก์ โดยโจทก์ที่ 3 เบิกความว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2525 จำเลยก่อสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ โฉนดเลขที่ 3096 ทางด้านทิศตะวันออกยาว

2 เมตร 4 เซนติเมตรส่วนโจทก์ที่ 4 กลับเบิกความว่าจำเลยทำรั้วคอนกรีตใหม่ล้าเข้ามาในเขตรั้วโจทก์ประมาณครึ่งเมตร เมื่อโจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 เบิกความแตกต่างกันเช่นนี้ทำให้ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ คำพยานจำเลยมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า จำเลยก่อสร้างรั้วรูกล้าที่ดินโฉนดที่ 3096 ด้านทิศตะวันออกของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 10 จนถึงกึ่งกลางลำกระโดงด้านทิศเหนือของที่ดินจำเลยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ส่วนการที่จำเลยรูกล้าถมลำกระโดงด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของที่ดินจำเลย ซึ่งอยู่ในเขตที่ดินของโจทก์นั้น ในข้อนี้จำเลยเบิกความว่า เมื่อมีถนนจึงไม่ได้ใช้ลำกระโดง จำเลยเอาขยะทิ้งลงไปเกือบกึ่งกลางลำกระโดงรอบที่ดินจำเลย ถมประมาณ 5-6 ปีก็เต็ม หลังจากนั้นจำเลยได้ปลูกต้นอ้อย ต้นทองหลาง ต้นมะขาม ตะไคร้ลงในลำกระโดงที่ถมโดยปลูกต้นทองหลางทางด้านทิศเหนือของที่ดินจำเลย ซึ่งนายวรพจน์ คุ่มวิริยะพยานโจทก์ก็เบิกความเชื่อสมว่าถนนทรัพย์สินบางขุนเทียนทำเมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นเหตุให้ลำกระโดงในสวนใช้ไม่ได้ จำเลยเป็นผู้ถมลำกระโดงตั้งแต่พยานเป็นผู้ใหญ่บ้าน ทั้งยังได้ความจากนางสุดใจพยานจำเลยว่า รั้วด้านในของจำเลยมีต้นมะขามและต้นทองหลางใหญ่ต้นทองหลางดังกล่าวพยานคิดว่าปลูกมา 10 ปีแล้ว ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าจำเลยได้ถมลำกระโดงด้านทิศเหนือของที่ดินจำเลยซึ่งอยู่ในเขตที่ดินโฉนดที่ 3096 และถมลำกระโดงด้านทิศตะวันตกของที่ดินจำเลยซึ่งอยู่ในเขตที่ดินโฉนดที่ 3747 โดยถมกึ่งกลางลำกระโดงแต่ละด้านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 นายอนุ ปัญญาพิชนพยานโจทก์ผู้รับจ้างรังวัดที่ดินพิพาทเบิกความว่าในการทำแผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.4 ปรากฏหลักเขตหมายเลข 54836, 54986, 67781 แต่หลักเขตดังกล่าวยังไม่ปรากฏเป็นหลักฐานในทะเบียนทางแผนที่เหตุที่มีหลักเขตทั้ง 3 หลักนี้เพราะโจทก์ขอรังวัดสอบเขตแล้วเจ้าของที่ดินข้างเคียงคัดค้านการรังวัดสอบเขตนั้นจึงเลิกไป โดยไม่ได้ถอนหลักเขตดังกล่าวออก การปักหลักเขตลงในที่ดินเจ้าของที่ดินต้องยินยอม หลักเขตที่ดินเมื่อปักไว้แล้ว ถ้าจะมีการเพิกถอนเจ้าพนักงานที่ดินจะต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบ ทั้งเมื่อพิเคราะห์แผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.4 แล้ว

ปรากฏว่าหลักเขต 54836 ปักอยู่บนเส้นสีเขียวซึ่งอยู่ภายในกรอบเส้นสีแดงซึ่งโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 10 นำชี้ว่าเป็นเขตที่ดินของตน และหลักเขต 54986 ปักอยู่บนเส้นสีเขียวซึ่งอยู่ภายในกรอบเส้นสีม่วง ซึ่งโจทก์ที่ 11 และที่ 12 นำชี้ว่าเป็นแนวเขตที่ดินของตน ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าฝ่ายโจทก์ได้เคยขอรังวัดที่ดินทั้ง 2 โฉนดของโจทก์มาก่อน เมื่อพ.ศ. 2511 และมีการปักหลักเขตดังกล่าวในที่ดินของโจทก์ด้วยความยินยอมของเจ้าของที่ดิน ศาลฎีกาเห็นว่า คำพยานจำเลยมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานโจทก์ น่าเชื่อว่าจำเลยถือว่าลำกระโดงด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตกของที่ดินจำเลยเป็นของจำเลยกึ่งหนึ่งมาโดยตลอดตั้งแต่พ.ศ. 2511 นั้นแล้วและเมื่อโจทก์ขอรังวัดที่ดินโฉนดที่ 3096 เมื่อพ.ศ. 2525 จำเลยจึงชี้แนวเขตที่ดินของจำเลยที่กึ่งกลางลำกระโดงแสดงว่าจำเลยได้ยึดถือลำกระโดงทั้งสองด้านของโจทก์ว่าเป็นของตนถึงกึ่งกลางลำกระโดงแต่ละด้าน จำเลยได้ครอบครองลำกระโดงนั้นมาโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว จำเลยย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่จำเลยครอบครองรุกกล้าโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 แม้โจทก์จะได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ว่าจำเลยก่อสร้างรั้วรุกกล้าที่ดินของโจทก์ตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมายเลข 5 ก็เป็นเวลาภายหลังที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จำเลยรุกกล้าได้ตกเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่จำเลยรุกกล้าโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 นั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้โดยให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในลำกระโดงกึ่งหนึ่งโดยการครอบครองปรปักษ์เป็นการพิพากษาที่ขัดต่อกฎหมายและพิพากษาเกินและนอกเหนือคำขอ และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมถ้ามิได้จดทะเบียนการได้มาจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลผู้ได้สิทธิมา

โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299วรรค 2 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้
จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าไม่ได้รुकล้ำที่ดินโจทก์หากรุกล้ำจำเลยก็ได้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินส่วนที่รุกรล้ำโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งศาลชั้นต้นได้กำหนดเป็นประเด็นข้อ
พิพาทไว้แล้ว แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่รุกรล้ำโดย
การครอบครองปรปักษ์ โดยจำเลยมิได้ฟ้องแย้งและเสียค่าขึ้นศาลมาก็ตามแต่ศาล
อุทธรณ์ก็เพียงพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์เท่านั้น ศาลอุทธรณ์หาได้พิพากษาเกิน
ไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ไม่คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ได้รับการยกที่ดินให้ และได้
รับมรดกจากนายгимเซ็ก นายยุ่นและนายเลี่ยนโดยมิได้เสียค่าตอบแทน ฉะนั้นเมื่อ
จำเลยเป็นผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม แม้จะยังมีได้จด
ทะเบียนก็ตาม ย่อมยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้เพราะโจทก์ถึงจะจดทะเบียนโดยสุจริต
แต่ก็มีได้เสียค่าตอบแทนแต่อย่างใด ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ